

UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia "



Resolución Directoral N°.....00001756.....

Tocache, 02 JUN. 2026

VISTO:

El memorando N°582-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 25 de mayo de 2026, el Informe Final N°024-2026-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 20 de mayo de 2026 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (22) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante RD N°00003088 fecha 24 de diciembre del 2025, se resuelve ARTICULO 1.- **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, a la Prof. **Carmen Rosa Arcila Prieto**, docente contratada de la I.E "Nicanor Reategui del Águila", del distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, región San Martín; presuntamente ha transgredido los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente (*presentar para su adjudicación de contrato laboral documentación falsa o adulterada, y así ejercer como docente de Educación Física en la institución educativa "Nicanor Reategui del Águila", del distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache*), faltas considerados como grave y muy grave.

Que, este colegiado aprecia de los documentos recabados, así como del documento derivado por la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos como del estudio y análisis de todos los documentos que obran en el expediente administrativo, la falta incurrida por la profesora Carmen Rosa Arcila Prieto.

Que, en el presente caso, este colegiado toma como las normas a aplicar la Ley N°29944, Ley de la Reforma Magisterial, que en su **Artículo 2° Principios**, señala: (...) **b) Principio de probidad y ética pública:** La actuación del profesor se sujeta a lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley del Código de Ética de la Función Pública y la presente Ley. **c) Principio de mérito y capacidad:** El ingreso, la permanencia, las mejoras remunerativas y ascensos en la carrera magisterial se fundamentan en el mérito y la capacidad de los profesores. **d) Principio del derecho laboral:** Las relaciones individuales y colectivas de trabajo aseguran la igualdad de oportunidades y la no discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la interpretación más favorable al trabajador en caso de duda insalvable.

Que, este colegiado hace referencia a la Ley N°29944, que en su **Artículo 3° MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: "la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno".

Que, el **Artículo 4°** de la norma antes citada, señala que: *El profesor es un profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas que, en su calidad de agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. Coadyuva con la familia, la comunidad y el Estado, a la formación integral del educando, razón de ser de su ejercicio profesional.*

00001756

Que, este colegiado aprecia que la docente en PAD ha sido válidamente notificada el día 05 de mayo del 2026 la RD N°00003088 fecha 24 de diciembre del 2025, la misma que dentro del plazo que prevé la norma no ha presentado descargo, por lo que si bien no ha realizado su descargo que es una facultad del administrado, ello no limita el pronunciamiento de la autoridad en mérito a los actuados existentes.

Que, mediante notificación virtual de fecha 05 de mayo del 2026, se remite la R.D.UGEL-Tocache RD N°00003088 fecha 24 de diciembre del 2025, en la que se resuelve INSTAURAR PAD a la Prof. Carmen Rosa Arcila Prieto, quien es notificada válidamente con fecha 05 de mayo del 2026 con dicho acto administrativo y con el pliego de cargos correspondiente, para que la docente en PAD en uso de su derecho a la defensa, realice su descargo con los medios de prueba que crea pertinente, ya que "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de éstos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso". Por lo que claro está que la docente en PAD ha ejercido su derecho a la defensa; por lo cual se infiere que éste colegiado no ha vulnerado el principio del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, art.-248 del TUO de la Ley N°27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, la docente pese a contar con la primera y segunda carta de citación para que se le tome su declaración, con la documentación y comunicación de fechas 14 de agosto del 2025 y 29 de octubre del 2025, no ha concurrido, pese a que los mensajes de las comunicaciones vía wasap los dejó en visto. Recién mediante notificación virtual de fecha 05 de mayo del 2026, ha confirmado que ha recepcionado y dado la conformidad de recibido la RD N°00003088 fecha 24 de diciembre del 2025 de Instaurar Proceso Administrativo Disciplinario en su contra, con su respectivo Pliego de Cargos, pero no ha respondido con el descargo respectivo hasta la fecha.

Que, es de verse que la Prof. Carmen Rosa Arcila Prieto, no ha presentado su descargo a las imputaciones en su contra, por lo que corresponde que se emita pronunciamiento con lo actuado en el presente procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 255° inciso 4 del TUO de la Ley N°27444 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala: *"Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción"*, por lo que procede pronunciarse.

Que, este colegiado haciendo un análisis de los actuados, aplicación de la normativa vigente determina que:

La señora Rosa Carmen Arcila Prieto, con DNI N°16572919, se presentó a la convocatoria Contrato Docente 2025, con la Constancia de Egresado del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado "San Marcelo" de Lima, donde se indica que dicha persona ha culminado sus estudios como especialista en Educación Física de nivel primaria del periodo académico II-2022; haciendo el control posterior, solicitando información a dicha entidad, el Director General de dicha casa de estudios señala que la señora Rosa Carmen Arcila Prieto, que no fue estudiante de dicha institución, conforme de verifica:

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PRIVADO "SAN MARCELO"
D.S. 019-93-ED
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

San Miguel, 21 de julio del 2025

OFICIO N° 2714-2025-DG/IESPE- "SAN MARCELO"
Econ. Gladys Topalima Ruiz
Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos
Unidad de Gestión Educativa Local - Tocache

ASUNTO: Remisión de información.

REFERENCIA: OFICIO N° 119-2025-GRSM/DKE-UGEL-TU/CA/G.RV/RI

De nuestra consideración:

Me dirijo a usted a fin de dar atención al oficio de la referencia remitiendo a su Despacho la información académica correspondiente a las personas indicadas, vinculadas al Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado "San Marcelo".

Una vez realizada la verificación correspondiente en los registros académicos de nuestra institución, se informa lo siguiente:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	NIVEL / ESPECIALIDAD	CÓDIGO DE MATRÍCULA	AÑO DE EGRESO	FECHERA ACADÉMICO / AÑO
1	ADRIAN ADVICELA VDM	41863197	EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD MATEMÁTICA	41983197	2024 - II	
2	JOJO BERNARDO KEVIN LIBEN	47694371	EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD MATEMÁTICA	47694371		VI CICLO / 2022-I
3	HANCO GARCIA RIVER	46470609	EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD MATEMÁTICA	46470609		VII CICLO / 2023-I
4	SOIAS SANTANA PETER	47692058	EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD MATEMÁTICA	47692058		VII CICLO / 2023-I
5	MAURICIO AYALAS ALAN	40911434	EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD MATEMÁTICA	40911434	X CICLO / 2025-II	IX CICLO / 2023-I
6	DURAN ESTEBAN DOMS	42643321	EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD MATEMÁTICA	42643321		IV CICLO / 2023-II
7	ARCILA PRIETO ROSA CARMEN					

No se registra en nuestra base de datos

Asimismo, se deja constancia de que nuestra institución ofrece las siguientes **careras profesionales**:

- Educación Inicial
- Educación Primaria
- Educación Secundaria, con las especialidades de:
 - Ciudadanía y Ciencias Sociales
 - Comunicación
 - Matemática

Del mismo modo, se comunica que el código de matrícula de nuestros estudiantes corresponde al número de su Documento Nacional de Identidad (DNI), utilizado como identificador único en nuestros registros académicos.

Es toda entidad debidamente informada por los fines que crea pertinentes. Quedamos atentos ante cualquier información adicional que estime pertinente requerir.

Atentamente,


DIRECTOR GENERAL

Sin embargo, gracias a este documento, fue contratada con la R.D N° 001602-2025 al cargo de profesor de Educación Física en la I.E "Nicanor Reategui del Águila" – Nuevo Progreso - Tocache.

Que, de acuerdo al párrafo precedente la Prof. Rosa Carmen Arcila Prieto, ha presentado Constancia de Egresado falsa, pues no es egresada en la carrera profesional de Educación Física, conforme a lo informado, mediante Oficio N° 2714-2025, el Director General del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado "San Marcelo" de Lima; en este extremo con la comunicación antes señalada el colegiado ha verificado que la constancia presentada es falsa. Por tanto, de acuerdo a los documentos analizados, y la documentación emitida por la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, se ha establecido su responsabilidad; por lo que, su conducta ha vulnerado la **Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial: Artículo 40°**, que señala los deberes de los docentes: literal Q) **OTROS QUE SE DESPRENDAN DE LA PRESENTE LEY O DE OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA**; por lo que nos remitimos a la "**Ley del Código de Ética de la Función Pública N°27815**, que en su Artículo 6° regula los **Principios de la Función Pública**: (...) **2 Probidad.** - *Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona.* **3 Eficiencia.**- *Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente.* **4 Idoneidad.**- *Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.* **5 Veracidad.**- *Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos;* principios que en este caso han sido vulnerados.

La **Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial**, señala en el **artículo 48°** primer párrafo, que son causales de **Cese Temporal** en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. **Artículo 13° Educación y libertad de enseñanza** conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú. **Artículo 8° Principios:** a) **Principio de Ética** y b) **Principio de Equidad** Los principios el ejercicio de la profesión docente se enmarcan dentro de lo establecido en la Ley 28044, Ley General de Educación, y sus modificatorias, la presente Ley y sus reglamentos. **Artículo 6° Principios de la Función Pública:** 2) **Principio de probidad** y 7) **Principio de Justicia y Equidad**; por lo que la actuación del profesor se sujeta a lo establecido en la Ley del Código de Ética de la Función Pública y la presente Ley.

Que, del amparo normativo mencionado líneas arriba, el docente en investigación, tenía la calidad de profesor contratado; por lo que estaba en el deber y la obligación de actuar con legalidad y veracidad al momento de presentarse ante la comisión de contratación de docentes de la UGEL Tocache, ya que además habría vulnerado el D.S N°002-2025-MINEDU, norma con la que se llevó el proceso de Contrato Docente 2025, que en su artículo 30°, señala la causales de resolución del contrato, numeral 30.1, donde se señala como una de ellas el literal **r) Presentar información o documentación falsa o adulterada.**

La calificación y gravedad de la falta se determina evaluando de manera concurrente las condiciones establecidas en el D.S. N° 004-2013-ED, **Artículo 78°**:

a) Circunstancias en que se cometen.	Por cuanto, el hecho pasible de ser atribuido como presunta falta disciplinaria grave, bajo el influjo o valiéndose de documentación falsa o adulterada, y así ejercer la función pública como docente de Educación Física en instituciones educativas de la provincia de Tocache.
b) Forma en que se comete.	Por cuanto al docente en mención ha sorprendido a las autoridades educativas (comisión de contrato 2025) de la UGEL Tocache, presentado constancia de egresados falsa o adulterada, para obtener un cargo en alguna institución educativa, que vendría a ser remunerado cada mes; siendo que ello no habría permitido dar oportunidad a los demás postulantes.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	
d) Participación de uno o más servidores	
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	Por cuanto, al docente investigado presuntamente ha afectado el bien jurídico del Estado que es la buena fe procedimental y la actuación proba que debe ostentar toda persona, por cuanto habría presentado documentación adulterada o información falsa o inexacta, para de esta manera acceder a una plaza vacante; y el interés general afectado será <u>la meritocracia</u> , por cuanto, de los investigados debían prevalecer sus méritos, grado académico y no factores externos, tal como se demuestra en su presunta constancia de egresado, que viene a ser documento falso.

f) Perjuicio económico causado.	Al ser contratado como docente de institución educativa, tiene derecho a percibir cada mes una remuneración justa, por la labor que realizan en el sector educación.
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	Por cuanto, el hecho pasible de ser atribuido como presunta falta disciplinaria bajo el influjo o valiéndose de documentación falsa o adulterada; ya que ha obtenido la plaza de (Docente de Educación Física) con documentación falsa para acceder al servicio público como docente Ley 30328 y ejercer así la función pública, habiendo obtenido un beneficio económico (remuneración) que no le correspondería, ya que habría sido contratado por supuestamente ser profesional egresado, y cumplía el perfil requerido.
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Se advierte la existencia de la intención del docente denunciado, por cuanto ha sido adjudicado y contratado por tener aparentemente documentos validos de constancia de egresado en el pregrado de Educación Física, por lo que cumplía con el perfil para obtener una plaza y poder laborar en el sector educación; lo cual evidentemente supone el incumplimiento de sus deberes y prohibiciones como docente.
i) Situación jerárquica del autor o autores.	

Que, este colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos.

Que, la dirección hace referencia lo siguiente:

De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444, *"Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio* (García de Enterría).

De la revisión de la documentación que obra en el expediente y conforme a los fundamentos expuestos en el presente análisis, existen elementos de convicción, el "Informe N°273-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 22 de julio del 2025 y sus anexos, Opinión Legal N°066-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-JAQ/AJ de fecha 25 de julio del 2025", y otros documentos que se obran en el expediente administrativo, que fundamentan razonablemente la comisión de los hechos que se imputan al docente en PAD.

Esta dirección ha valorado los documentos que se adjuntan en el presente análisis, y se tendrá en cuenta los principios de: **razonabilidad y proporcionalidad**; al respecto esta comisión señala que *"(...) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación". Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, hoja de vida, etc.).* En este sentido, esta CPPADD al tomar la decisión no vulnera los principios mencionados, los mismos que se tendrá en cuenta al momento de recomendar la decisión a tomar.

Que, después de la investigación realizada por esta dirección, y del análisis factico y jurídico se ha llegado a generar convicción que efectivamente los hechos imputados a la Prof. Rosa Carmen Arcila Prieto, ex docente contratada de la I.E "Nicanor Reategui del Águila", del distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, región San Martín; ha vulnerado la **Ley N°29944 – Ley de Reforma Magisterial: Art. 40°** literal, que señala como deberes: (...) **q) otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia**; por lo que remitidos a la "Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley N°27815, habría vulnerado los principios de probidad, eficiencia, idoneidad y veracidad, lo que amerita las sanciones previstas en **artículo 48°** primer párrafo, de la Ley 29944, que señala que son causales de **Cese Temporal** en el cargo, la transgresión u omisión, de los **principios, deberes, obligaciones** y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.

00001756

Por otro lado la Ley 28044, Ley General de Educación, y sus modificatorias, en su artículo 8, señala que la educación se sustenta en los siguientes principios: **a) La ética**, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana”.

Del presente caso en particular esta dirección luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **existe mérito** suficiente para **imponer** sanción administrativo disciplinario de **CESE TEMPORAL** en el servicio, a la ex docente Rosa Carmen Arcila Prieto, ex docente contratada de la I.E “Nicanor Reategui del Águila”, del distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, región San Martín; quien ha transgredido los principio de probidad, eficiencia, idoneidad y veracidad del Código de Ética de la Función Pública, al presentar su constancia de egresado falso, para obtener el cargo de docente contratada, la misma que ha desempeñado hasta que fue resuelto su contrato.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala “La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado”.

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- IMPONER sanción administrativo disciplinario, de **CESE TEMPORAL** de doce (12) meses en el servicio a la **Prof. Rosa Carmen Arcila Prieto**, ex docente contratada de la I.E “Nicanor Reategui del Águila”, del distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, región San Martín; por haber transgredido los principios de Probidad, Eficiencia, Idoneidad y Veracidad del Código de Ética de la Función Pública, al presentar su constancia de egresado falso, para obtener el cargo de docente contratado, la misma que ha desempeñado hasta que fue resuelto su contrato.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado a la **Prof. Rosa Carmen Arcila Prieto**, identificada DNI N° 16572919, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

GJTC/DUGEL
MDCP/CPADD
MACA/RD
MPMR/ST